RENTA – LEY SOBRE IMPUESTO A LA – ART. 14 LETRA D) N° 8 – CÓDIGO TRIBUTARIO – ART. 6
(ORD. N° 2683, DE 07.10.2026)

Exclusión del régimen tributario pro pyme por causa no imputable.

De acuerdo con su presentación, consulta si un contribuyente acogido al régimen pro pyme transparente del N° 8 de la letra D) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), puede ser excluido de dicho régimen y trasladado al de la letra A) del mismo artículo 14 a partir del año comercial 2025, cuando el aparente exceso del límite de ingresos brutos del giro para mantenerse en dicho sistema se origina en un erróneo reporte de ingresos por un operador de medios de pago electrónicos, sin que exista incumplimiento real de los requisitos legales.

Consulta, además, si en caso de ser negativa la respuesta anterior, corresponde la restitución retroactiva del contribuyente al régimen pro pyme; si puede presentar la declaración de impuestos anuales a la renta del Año Tributario 2026 conforme a dicho régimen sobre la base de sus ingresos reales, y si procede la condonación total de multas, reajustes e intereses por presentación fuera de plazo de la declaración de rentas, por tratarse de retardo originado en causa no imputable al contribuyente.

Al respecto se informa que, conforme con la letra b) del N° 1 de la letra D) del artículo 14 de la LIR, para acogerse y mantenerse en el régimen pro pyme, el promedio anual de ingresos brutos percibidos o devengados del giro no debe exceder de 75.000 unidades de fomento[1].

En el presente caso, la reclasificación de régimen tributario no habría obedecido a un incumplimiento de los requisitos legales, sino al informe de una cifra de ventas superior a la efectiva por un operador de medios de pago electrónicos[2]. De acreditarse, dicha circunstancia configuraría un error manifiesto en los antecedentes considerados para la reclasificación que corresponde corregir, en cualquier tiempo, en virtud de la facultad que el N° 5 de la letra B) del artículo 6° del Código Tributario confiere al Director Regional, conforme a los antecedentes que justifiquen dicha circunstancia.

En todo caso, el contribuyente podrá solicitar el cambio de régimen tributario cuando el Servicio lo haya reclasificado, sustrayéndolo del régimen pyme por no cumplir los requisitos de dicho régimen, presentando una petición administrativa en la Dirección Regional respectiva y acompañando los antecedentes que acrediten que sí cumplía con ellos[3].

En consecuencia, cumpliendo los requisitos legales y acreditado que el exceso del límite de ingresos se originó en un error de información de un tercero obligado, y no en un incumplimiento de los requisitos legales, se debe restituir al contribuyente, con efecto retroactivo, al régimen pro pyme transparente a contar del año comercial 2025.

Acreditado lo anterior, la consultante se encontrará habilitada para presentar su declaración de impuestos anuales a la renta correspondiente al Año Tributario 2026 conforme al régimen pro pyme transparente, sobre la base de sus ingresos reales debidamente acreditados.

Respecto de la condonación de las multas derivadas de una eventual presentación fuera de plazo, el párrafo segundo del N° 4 de la letra B) del artículo 6° del Código Tributario prescribe que la condonación de intereses o sanciones podrá ser total, si el Servicio incurriere en error al determinar un impuesto o cuando, dichos intereses o sanciones se hubieren originado por causa no imputable al contribuyente. El Director Regional, en ejercicio de sus facultades, deberá determinar si concurre esta causal, en conformidad a lo dispuesto en el Decreto N° 437 de 30.04.2025, del Ministerio de Hacienda[4], y en la letra d) del punto V de la Circular N° 27 de 2026.

JORGE TRUJILLO PUENTES
DIRECTOR

Oficio N° 2683, del 07.10.2026
Subdirección Normativa
Depto. de Impuestos Directos

[1] Dicho cómputo se realiza sobre la base de la información del registro electrónico de compras y ventas del artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, la que debe ser complementada o ajustada por el contribuyente.
[2] La obligación de reportar está regulada en la Resolución Ex. N°176 de 2020.
[3] Al respecto ver Oficios N°41 y N°2664, ambos de 2025
[4] Decreto establece política de condonaciones de acuerdo con lo previsto por el artículo 207 del Código Tributario.